

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1068/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายศิริชัย สุวรรณพันธ์

จำเลย

นายศิริชัย สุวรรณพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297, 371, 91 ให้ลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 3 ปี และฐานพาอาวุธผิดไปในเมืองหรือทาง
สาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท รวมจำคุกจำเลย 3
ปี ปรับ 100 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 กระทั่งหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี เมื่อรวมกับโทษตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นสำหรับกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แล้ว
เป็นลงโทษจำเลยรวมจำคุก 10 ปี และปรับ 100 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 85 แผ่นที่ 2)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 91 แผ่น
ที่ 2 และแผ่นที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วสองครั้ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้องทั้งสองครั้ง(อันดับ 82,90)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 6 และ 61แผ่นที่ 8)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ